

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Para estudiar la Ley 10/1994, localiza en el mapa el bloque según la materia: definición del órgano, carácter de sus dictámenes, cuándo se solicita y qué incidencia tienen. Después repasa las reglas clave del bloque y confirma su literalidad en la norma siguiendo las referencias de artículo indicadas.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Naturaleza y función consultiva del Consell Jurídic Consultiu	a1	Identifica al Consell Jurídic Consultiu como supremo órgano consultivo del Consell y de su Administración, y, si procede, de administraciones locales de la Comunitat Valenciana.
No vinculación de los dictámenes, salvo previsión legal	a2	Regla general: los dictámenes no son vinculantes; solo lo serán si las leyes disponen lo contrario.
Solicitud de dictamen por Les Corts	a9	Les Corts solicitarán dictamen facultativo al Consell Jurídic Consultiu en los términos previstos en el artículo 11.
Consulta preceptiva por razón de la materia (cuantía e indemnización)	a1-2	Requisito: consulta preceptiva en expedientes con reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios a la Generalitat u otras entidades, cuando superen 30.000 euros.
Consulta preceptiva por obligación legal en otras materias	a1-2	Requisito adicional: cuando las leyes establezcan la obligación de pedir dictamen en cualquier otra materia, competencia de la Generalitat o de administraciones locales.
Incidencia del dictamen en técnica normativa	Artículo 11	El dictamen incidirá en aspectos de técnica normativa.

3. Qué es el Consell Jurídic Consultiu (arts. a1)

Posición institucional

- El Consell Jurídic Consultiu es el supremo órgano consultivo del Consell de la Generalitat y de su Administración.
- Si procede, también opera respecto de administraciones locales radicadas en la Comunitat Valenciana.

4. Efectos de los dictámenes (arts. a2)

Carácter no vinculante

- Los dictámenes del Consejo no serán vinculantes como regla general.
- La vinculación solo procede si las leyes disponen lo contrario.

5. Cuándo se solicita dictamen: Les Corts (arts. a9)

Dictamen facultativo y remisión

- Les Corts solicitarán dictamen facultativo al Consell Jurídic Consultiu.
- La solicitud se rige por los términos previstos en el artículo 11.

6. Consulta preceptiva por materias (reclamaciones e indemnización) (arts. a1-2)

Cuantía superior a 30.000 euros

- Consulta preceptiva en expedientes de reclamaciones por daños y perjuicios con cuantía superior a 30.000 euros.

- Es aplicable cuando se formulen a la Generalitat, corporaciones locales, universidades públicas u otras entidades de derecho público.

7. Consulta preceptiva por obligación legal en otras materias (arts. a1-2)

Obligación de pedir dictamen

- Se exige consulta preceptiva en cualquier otra materia, competencia de la Generalitat o de administraciones locales radicadas en la Comunitat Valenciana.
- Solo cuando las leyes establezcan la obligación de pedir el dictamen.

8. Contenido del dictamen (técnica normativa) (arts. ículo 11)

Incidencia técnica

- El dictamen incidirá en aspectos de técnica normativa.
- Este criterio es el que se articula al vincularse con la remisión del artículo 11.

9. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

10. Cierre de repaso

Con este mapa puedes ubicar rápidamente: la naturaleza del órgano, el alcance no vinculante de los dictámenes, cuándo procede su solicitud y los supuestos de consulta preceptiva. Finalmente, verifica siempre en la norma que el dictamen incide en técnica normativa.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.